

RECURSO CÍVEL Nº 5009381-81.2024.4.02.5118/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: BENEDITA RINALTA SILVA FONSECA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. UNIÃO. BANCO DO BRASIL S/A. PLEITO AUTORAL PELA RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE CONTA PASEP, CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. SUPOSTA MÁ-GESTÃO DO SALDO DA CONTA PASEP PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA MEDIDA EM QUE A UNIÃO FEDERAL OBSERVOU OS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM RAZÃO DISSO E DIANTE DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.150/STJ, DEVE SER RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA *AD CAUSAM* ÚNICA E EXCLUSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A, COM DECORRENTE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR A LIDE, APÓS EXCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL DO POLO PASSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, COMO TAL, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV E VI, DO CPC/2015.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do presente recurso e julgá-lo prejudicado, com decorrente extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPCP/2015, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5009381-81.2024.4.02.5118

510015248427 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5009381-81.2024.4.02.5118/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: BENEDITA RINALTA SILVA FONSECA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por BENEDITA RINALTA SILVA FONSECA, em face da UNIÃO FEDERAL e BANCO DO BRASIL S/A, na qual visa obter a recomposição do saldo de sua conta PASEP; além de reparação por danos morais.

Na sentença (evento 8), após ter sido apontado que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição quinquenal, o feito foi extinto com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC/2015.

Em recurso (evento 11), a parte autora pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição quinquenal e observada a prescrição trintenária, com termo inicial a contar da entrega das microfilmagens.

É o breve relatório.

VOTO

Sem maiores delongas, a análise do presente recurso resta prejudicada, tal como será detalhado adiante.

No caso concreto, da mera leitura da petição inicial, fica claro o real intento da parte autora com o ajuizamento da presente demanda, já que segunda a mesma, *“tudo indica que o Banco do Brasil, administrador do Programa, tenha falhado em sua missão, pois conforme verifica-se nas microfilmagens fornecidos pelo Banco Ré, verifica sumiram saldos de vários meses das contas da Autora, evidenciando o desaparecimento indevidamente dos valores que estavam nas contas”* (evento 1, inic1, fl. 13).

Ademais, a parte autora ressalta que a União Federal teria depositado os valores correspondentes, *“em cumprimento de legislação em vigor”*.

Noutras palavras, os índices de juros e correção monetária foram aplicados em estrita observância da legislação de regência, tendo assim a UNIÃO FEDERAL cumprido o papel que lhe cabe no que diz respeito ao fundo PASEP.

Logo, a bem da verdade, o caso concreto versa sobre suposta má gestão do saldo da conta PASEP, atribuição essa a cargo do BANCO DO BRASIL S/A.

Neste particular, convém reproduzir a tese firmada no Tema 1.150/STJ:

1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

Em suma, no caso em apreço, a ilegitimidade passiva *ad causam* da UNIÃO FEDERAL é mesmo inconteste, na medida em que a controvérsia ora posta não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo PASEP; e sim de eventual responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou não aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor, havendo, portanto, legitimidade passiva única e exclusiva do BANCO DO BRASIL S/A, com decorrente competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar demanda de tal natureza.

Nesta mesma orientação, *in verbis*:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESFALQUE CONTA PASEP - BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. Consoante entendimento do Col. STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária. (TJ-MG - AI: 10854167620238130000, Relator: Desembargador Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023)

Sendo assim, tratando-se de matéria de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, esta Relatoria reconhece a ilegitimidade passiva *ad causam* da UNIÃO FEDERAL e decorrente incompetência da Justiça Federal para apreciar e julgar a lide ora posta (art. 109, I, CRFB/88, *a contrario sensu*).

Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso e julgá-lo prejudicado, com decorrente extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPCP/2015, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários.